Estratégia Concursos

Aula 07

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

02 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Nacionalidade - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 3

Referências Bibliográficas 16

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Nacionalidade

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88).

1) Tainá, filha de japoneses, nasceu no Brasil quando seus pais estavam a serviço do governo japonês. Neste caso, Tainá é brasileira nata.

2) Carla, filha de pais brasileiros, nasceu na Austrália, quando sua mãe estava neste país a serviço do governo brasileiro. Neste caso, Carla é brasileira nata.

3) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

4) São privativos de brasileiros natos os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Ministro de Estado da Defesa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Estrangeiros originários de países de língua portuguesa residentes no Brasil há pelo menos 1 (um) ano, de forma ininterrupta, possuem direito subjetivo à nacionalidade brasileira.

6. No sistema jurídico-constitucional pátrio, é cabível a aquisição da nacionalidade brasileira como efeito direto e imediato resultante do casamento civil.

Portugueses com residência permanente no Brasil e Cláusula de vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 1º e 2º da CF/88)

7) Na aquisição de nacionalidade potestativa, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz efeitos *ex nunc*, fazendo com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato somente após a opção pela nacionalidade brasileira durante a maioridade.

8) É vedado o estabelecimento de distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei complementar.

9) Os estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa que residam no Brasil por 1 ano ininterrupto e possuam idoneidade moral poderão adquirir a nacionalidade brasileira por meio na naturalização extraordinária, que produzirá efeitos constitutivos a partir da data de sua concessão.

10) O português com residência permanente no Brasil adquire nacionalidade brasileira caso haja reciprocidade de tratamento para os brasileiros em Portugal.

11) Caso haja reciprocidade em Portugal, os portugueses que vivam com ânimo permanente no Brasil receberão tratamento idêntico ao de um brasileiro naturalizado, salvo quanto as limitações previstas no texto constitucional.

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88)

12) Alyson, estudante norte-americana nascida em Chicago, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro em 2000 para morar com Inácio, com quem se casou. No início de 2017, Alyson adquiriu a nacionalidade brasileira, por ter cumprido os requisitos para tanto. Nesse caso, tratando-se de naturalização derivada, um dos cargos públicos que Alyson poderá ocupar é o de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) George é norte-americano naturalizado brasileiro, possuí 35 anos de idade e poderá ocupar o cargo de Senador se cumprir os demais requisitos legais.

14) Ruth é brasileira nata, com 27 anos de idade e poderá ocupar o cargo de Presidente do Senado se cumprir os demais requisitos legais.

15) Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na legislação.

16) São privativos de brasileiro nato os cargos: da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º da CF/88)

17) A aquisição de outra naturalização para permanecer em país estrangeiro com intuito de exercício profissional acarreta a perda da nacionalidade brasileira.

Símbolos e idioma (art. 13 da CF/88)

18) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

GABARITO

1. E	2. C	3. C	4. E	5. E
6. E	7. E	8. E	9. E	10. E
11. C	12. C	13. C	14. E	15. E
16. C	17. E	18. C		

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

Espécies de nacionalidade - brasileiros natos e naturalizados (art. 12, I e II da CF/88).

1) Tainá, filha de japoneses, nasceu no Brasil quando seus pais estavam a serviço do governo japonês. Neste caso, Tainá é brasileira nata.

Comentários

O art. 12, inciso I, da CF/88, estabelece as situações e condições para um brasileiro ser considerado nato:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I – natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*
>
> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.*

No caso da questão, **Tainá** não é filha de brasileiros e nasceu no Brasil quando seus pais estavam a serviço de outro país. Assim, não se trata de brasileira nata, pois não atende a nenhuma das condições do art. 12, inciso I, da CF/88.

Gabarito: Errado.

2) Carla, filha de pais brasileiros, nasceu na Austrália, quando sua mãe estava neste país a serviço do governo brasileiro. Neste caso, Carla é brasileira nata.

Comentários

O art. 12, inciso I, da CF/88, estabelece as situações e condições para um brasileiro ser considerado nato:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I – natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Como **Carla** é filha de brasileiros e sua mãe estava no exterior a serviço do governo brasileiro, ela atende ao art. 12, inciso I, alínea b, da CF/88, sendo considerada brasileira nata.

Gabarito: Certo.

3) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários

Conforme o art. 12, inciso I, alínea c, da CF/88, se houver o registro na repartição brasileira competente, o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira já será considerado brasileiro nato.

Caso não haja tal registro, aí o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira poderá ser considerado brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Gabarito: Certo.

4) São privativos de brasileiros natos os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Ministro de Estado da Defesa.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme o art. 12, § 3º, da CF/88, o cargo de Ministro do STJ não é privativo de brasileiro nato. Você pode conferir os cargos privativos na literalidade abaixo:

> *Art. 12, § 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa*

Gabarito: Errado.

5) Estrangeiros originários de países de língua portuguesa residentes no Brasil há pelo menos 1 (um) ano, de forma ininterrupta, possuem direito subjetivo à nacionalidade brasileira.

Comentários

A naturalização ordinária, no caso de estrangeiros originários de países de língua portuguesa, depende também de idoneidade moral, consoante o art. 12, inciso II, alínea a, da CF/88. Além disso, a concessão de naturalização, nesse caso, é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *(...)*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. No sistema jurídico-constitucional pátrio, é cabível a aquisição da nacionalidade brasileira como efeito direto e imediato resultante do casamento civil.

Comentários

Conforme o art. 12, incisos I e II, da CF/88, não há previsão de aplicação do critério do *jus matrimoniale*, de modo que não se adquire a nacionalidade brasileira como efeito direto e imediato do casamento civil. Com efeito, o STF já proferiu entendimento nesse sentido (extradição 1.121, rel. min. Celso de Mello, j. 18-12-2009, P,DJE de 25/06/2010):

> *Não se revela possível, em nosso sistema jurídico- constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira jure matrimonii, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil.*

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*
>
> *b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*
>
> *II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Gabarito: Errado.

Portugueses com residência permanente no Brasil e Cláusula de vedação à distinção pela lei entre brasileiros natos e naturalizados (art. 12, § 1º e 2º da CF/88)

7) Na aquisição de nacionalidade potestativa, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz efeitos *ex nunc*, fazendo com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato somente após a opção pela nacionalidade brasileira durante a maioridade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A doutrina denomina como nacionalidade potestativa a possibilidade prevista no artigo 12, inciso I, alínea c, da CF/88, que é aquela onde os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira após a maioridade.

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *I - natos:*
>
> *(...)*
>
> *c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;*

Neste caso, o indivíduo deverá manifestar sua vontade em juízo, sendo que o processo se dará na Justiça Federal e, ao final, se encerrará com a sentença de homologação da opção. Esta sentença produz efeitos *ex tunc* (retroativos), e não *ex nunc* (a partir do presente), como afirmado pela alternativa, o que torna a assertiva incorreta.

Segundo o STF, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz efeitos *ex tunc*, retroagindo para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato desde o seu nascimento.[1]

Gabarito: Errado.

8) É vedado o estabelecimento de distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei complementar.

Comentários

Cuidado com essas pegadinhas típicas. Apenas a Constituição Federal poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados.

É incorreto afirmar que distinções como essa poderão ser veiculadas por meios infraconstitucionais. Trata-se, justamente, da cláusula de vedação a discriminação entre natos e naturalizados prevista no art. 12, §2º, da CF/88.

> *Art. 12, § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.*

Gabarito: Errado.

[1] RE 916.043/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 31.03.2017.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9) Os estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa que residam no Brasil por 1 ano ininterrupto e possuam idoneidade moral poderão adquirir a nacionalidade brasileira por meio na naturalização extraordinária, que produzirá efeitos constitutivos a partir da data de sua concessão.

Comentários

O processo de naturalização é dividido em ordinário ou extraordinário, sendo estes previstos nas alíneas do art. 12, inciso II, da CF/88.

O processo ordinário corresponde ao rito dos estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa que residam no Brasil por 1 ano ininterrupto e possuam idoneidade moral, enquanto o extraordinário está aberto para todos os estrangeiros desde que residam no Brasil por 15 anos ininterruptos, não possuam condenação penal e requeiram a nacionalidade brasileira.

> *Art. 12, II - naturalizados:*
>
> *a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;*
>
> *b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.*

Diante da explicação, é possível perceber que a alternativa inverteu os conceitos e isso já bastaria para torná-la incorreta, contudo, há mais um ponto que precisa ser esclarecido.

Existe um julgado do STF que aborda justamente essa questão dos efeitos gerados pela naturalização extraordinária. Nele a Corte entendeu que a concessão da naturalização extraordinária tem meramente efeitos declaratórios uma vez que constitui ato vinculado do presidente, caso verificado o cumprimento dos requisitos.[2]

Deste modo, com a concessão teremos seus efeitos retroagindo à data de apresentação do pedido, diferentemente do afirmado na alternativa.

Gabarito: Errado.

10) O português com residência permanente no Brasil adquire nacionalidade brasileira caso haja reciprocidade de tratamento para os brasileiros em Portugal.

Comentários

[2] RE 264.848-5 / TO. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Julgamento em 29.06.2005.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não há que se falar em aquisição de nacionalidade brasileira em virtude reciprocidade em Portugal. O que existe no texto constitucional é apenas a equiparação dos portugueses, com residência permanente, aos brasileiros naturalizados, tal como dispõe o art. 12, §1º, da CF/88.

> *Art. 12, § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Gabarito: Errado.

11) Caso haja reciprocidade em Portugal, os portugueses que vivam com ânimo permanente no Brasil receberão tratamento idêntico ao de um brasileiro naturalizado, salvo quanto as limitações previstas no texto constitucional.

Comentários

Conforme o art. 12, §1º, da CF/88, quando os portugueses optarem por residir permanentemente no Brasil, esses poderão gozar dos mesmos direitos dos brasileiros naturalizados. Contudo, esse benefício dependerá da reciprocidade e poderá ser restringido nos casos previstos na CF/88.

Perceba que não ocorre naturalização, mas mera equiparação de direitos e estes ainda se limitam ao patamar do naturalizado vez que portugueses equiparados não poderão ocupar cargos privativos de brasileiros natos, por exemplo.

Para finalizar, fique com a literalidade:

> *Art. 12, § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Gabarito: Certo.

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88)

12) Alyson, estudante norte-americana nascida em Chicago, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro em 2000 para morar com Inácio, com quem se casou. No início de 2017, Alyson adquiriu a nacionalidade brasileira, por ter cumprido os requisitos para tanto. Nesse caso, tratando-se de naturalização derivada, um dos cargos públicos que Alyson poderá ocupar é o de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

Comentários

O cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não é privativo de brasileiros natos, podendo ser ocupado pelos brasileiros naturalizados, como no caso de Alyson.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O § 3º, do art. 12, da Constituição Federal, estabelece os cargos que somente os brasileiros natos podem ocupar:

> *Art. 12, § 3º, São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas;*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Gabarito: Certo

13) George é norte-americano naturalizado brasileiro, possuí 35 anos de idade e poderá ocupar o cargo de Senador se cumprir os demais requisitos legais.

Comentários

As exigências a respeito da nacionalidade e da idade necessárias para ocupar uma vaga no Senado Federal estão previstas no art. 12, § 3º e art. 14, § 3º, incisos I e VI, alínea "a", ambos da CF/88:

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *(...)*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *I - a nacionalidade brasileira;*
>
> *(...)*
>
> *VI - a idade mínima de:*
>
> *a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assim, para ocupar o cargo de **Senador**, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, e ter, no mínimo, 35 anos.

Gabarito: Certo.

14) Ruth é brasileira nata, com 27 anos de idade e poderá ocupar o cargo de Presidente do Senado se cumprir os demais requisitos legais.

Comentários

As exigências a respeito da nacionalidade e da idade necessárias para ocupar uma vaga no Senado Federal estão previstas no art. 12, § 3º e art. 14, § 3º, incisos I e VI, alínea "a", ambos da CF/88:

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *(...)*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *I - a nacionalidade brasileira;*
>
> *(...)*
>
> *VI - a idade mínima de:*
>
> *a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;*

O cargo de Presidente do Senado Federal é escolhido mediante votação pelos membros da citada casa legislativa, sendo que apenas os Senadores poderão se candidatar para esta vaga.

Quanto ao cargo de **Senador**, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, e ter, no mínimo, 35 anos.

A questão está incorreta, pois apresenta uma pegadinha muito interessante, em que pese Ruth seja brasileira nata, a mesma não possuí a idade mínima para ser Senadora, o que impossibilita a sua candidatura para o cargo de Presidente do Senado Federal. Perceba que o que impossibilita a sua investidura no cargo é o fato de não possuir sequer a idade para ser Senadora, o que é condição imprescindível para ascensão ao cargo de Presidente do Senado Federal.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na legislação.

Comentários

Conforme o art. 12, § 1º, da CF, apenas o Texto Constitucional pode trazer ressalvas ao dispositivo e não a legislação como, erroneamente, afirmou a assertiva.

> *Art. 12, § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Gabarito: Errado.

16) São privativos de brasileiro nato os cargos: da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa.

Comentários

Conforme o art. 12, § 3º, V, VI e VII, da CF/88:

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Gabarito: Certo.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º da CF/88)

17) A aquisição de outra naturalização para permanecer em país estrangeiro com intuito de exercício profissional acarreta a perda da nacionalidade brasileira.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva está incorreta, pois a Constituição em seu artigo 12, § 4º, estabelece apenas dois casos de perda da nacionalidade brasileira, não estando entre eles a situação descrita pela questão:

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:*
>
> *I - **tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**;*
>
> *II - **fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira** perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.*

Gabarito: Errado.

Símbolos e idioma (art. 13 da CF/88)

18) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

Comentários

A assertiva está correta, conforme o art. 13, § 1º, da CF/88, disposto abaixo:

> *Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.*
>
> *§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.*

Gabarito: Certo.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.